

值是其主要业务来源。与银行业相比,当户所享有的权益远高于银行贷款中的权益。根据《典当管理办法》第三十八条的规定,房地产抵押典当的月综合费率不得超过当金的27%。对于在典当期限内的息费,可以在当事人约定的范围内比照以上规定进行综合判断,不受民间借贷利率24%以及LPR四倍利率的上限限制。

对于绝当后息费标准的认定。北京市高级人民法院发布的通知,金融机构商事案件,无论是否为金融借款合同纠纷,一律参照适用《最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》第二条的规定,即债务人的融资利息、复利、罚息、违约金和其他费用总计不得超过年利率24%,不适用民间借贷司法解释规定的民间借贷利率标准。以此统一了涉金融机构商事案件利息、费用等总和计算裁判标准。因此,人民法院在认定绝当后典当行在收取典当期满后的息费时,应当按照利息、综合管理费、违约金的总和不超过年利率24%的标准来计算。

本案中,房产典当合同仅约定了典当综合费用,并未约定当金利息,无论是典当合同还是当票,约定的典当综合费用为每月2.5%即42500元,其并未超过《典当管理办法》规定的月综合费率不得超过当金的27%的规定。因此,对于典当行主张的返还当金以及支付典当期限内利息的约定,法院予以支持。对于绝当后产生的息费及违约金等款项,如按照房产抵押典当合同的约定,综合管理费和违约金的计算利率已超过年利率24%的规定。典当行主张按照合同约定的每日0.5%的标准计算违约金,但其认可约定标准过高,并同意按照同期贷款利率计算违约金损失。故,法院在综合考虑合同约定及履行情况后,对违约金予以调整,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率进行计算。

编写人:北京市丰台区人民法院 卢刘华 贾茜